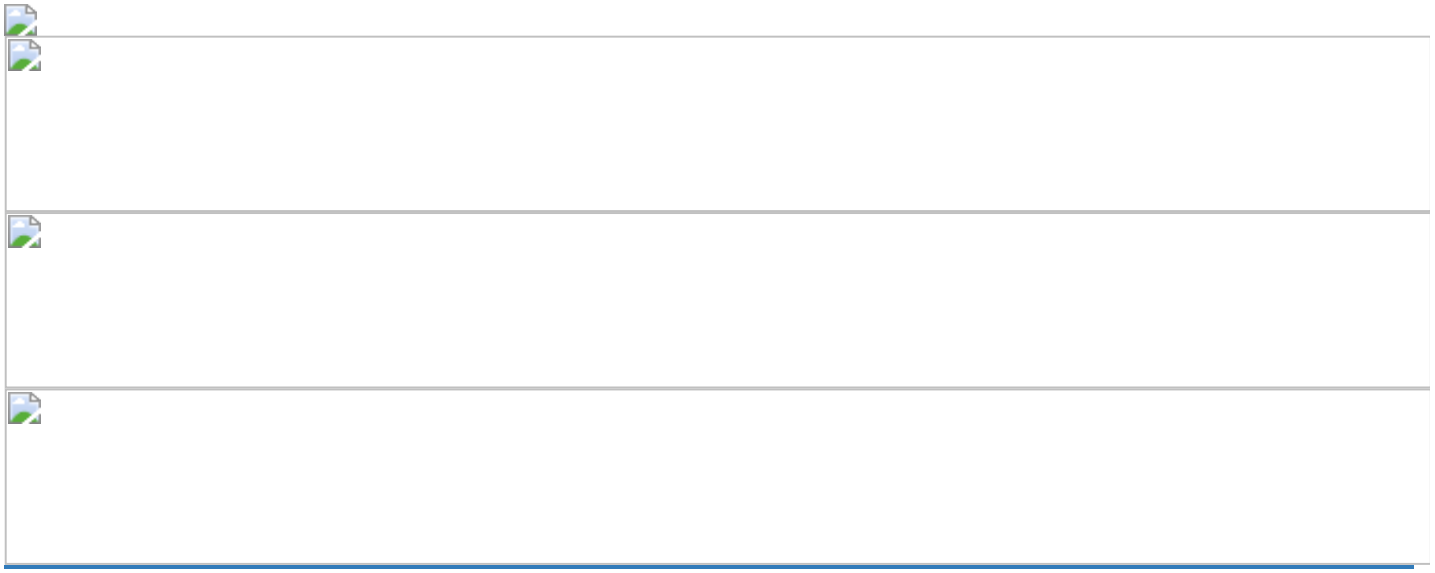


Дело № 1-105/2021

Номер дела: **1-105/2021**

УИН: **25RS0030-01-2021-000398-68**

Дата начала: **31.03.2021**

Дата рассмотрения: **23.06.2021**

Суд: **Хасанский районный суд Приморского края**

Судья: **Синенко Илья Сергеевич**

Статьи УК: **158**

Результат

Вынесен ПРИГОВОР

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Павлов Роман Владимирович		
ПРОКУРОР	Ли А.В.		
	Фомин Дмитрий Николаевич	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			31.03.2021
Передача материалов дела судье			01.04.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		26.04.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	06.05.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	22.06.2021

Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора	22.06.2021
Судебное заседание	Постановление приговора	23.06.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства		02.07.2021
Дело оформлено		07.07.2021

Приговор

Дело № 1-105/2021

25RS 0030-01-2021-000398-68

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 июня 2021 года пгт. Славянка

Хасанский районный суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Синенко И.С.,

при секретаре Халецкой С.В.,

с участием государственного обвинителя: Ли А.В.

подсудимого Фомина Д.Н.

защитника подсудимого – адвоката Павлова Р.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Фомина Дмитрия Николаевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина России, русского, со средним образованием, холостого, не работающего, проживающего и зарегистрированного по адресу: <адрес>, по месту жительства характеризующегося посредственно, военнообязанного, на учетах у врачей нарколога, психиатра не состоящего, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Фомин Д.Н., в период с 07 часов 00 минут 17.01.2021 до 11 часов 45 минут 18.01.2021, находясь в 50 метрах от здания МОУ СОШ № <адрес>, расположенной по <адрес>, в <адрес>, имея преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счёта, с причинением значительного ущерба гражданину, убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, тайно, путем свободного доступа, из корыстных побуждений умышленно присвоил себе найденную им на улице возле вышеуказанного здания, банковскую карту № ПАО «Сбербанк», держателем которой является Потерпевший №1, на счету которой находились денежные средства в сумме 98 298 рублей 93 копейки. После этого Фомин Д.Н., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета №, открытого в филиале ПАО «Сбербанк России» на имя Потерпевший № 1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику и, желая их наступления, действуя тайно, из корыстных побуждений, используя найденную им вышеуказанную банковскую карту, произвел оплату за товары в магазинах,

расположенных на территории пгт. Славянка, <адрес>, бесконтактным способом без введения ПИН-кода, а именно:

- находясь в магазине «Табачная лавка» (Поинт), расположенном по <адрес> «а» в пгт. Славянка, <адрес>, совершил оплату за приобретенный товар 18.01.2021 в 02 часа 45 минут на сумму 106 рублей;

- находясь в магазине «Снежок», расположенном по <адрес> «а» в пгт. Славянка, <адрес>, совершил оплату за приобретенный товар: 18.01.2021 в 02 часа 53 минуты на сумму 590 рублей, в 02 часов 55 минут на сумму 212 рублей, в 02 часа 57 минут на сумму 66 рублей, в 02 часа 57 минут на сумму 65 рублей;

- находясь в магазине «Табачная лавка» (Поинт), расположенном по <адрес> «а» в пгт. Славянка, <адрес>, совершил оплату за приобретенный товар 18.01.2021 в 04 часа 06 минут на сумму 106 рублей;

- находясь в магазине «Снежок», расположенном по <адрес> «а» в пгт. Славянка, <адрес>, совершил оплату за приобретенный товар: 18.01.2021 в 04 часа 16 минут на сумму 590 рублей, в 04 часа 18 минут на сумму 54 рубля;

- находясь в магазине «Светоч», расположенном по <адрес> в пгт. Славянка, <адрес>, совершил оплату за приобретенный товар: 18.01.2021 в 11 часов 40 минут на сумму 265 рублей, в 11 часов 41 минуту на сумму 101 рубль, в 11 часов 44 минуты на сумму 171 рубль 01 копейка.

После этого, преступные действия Фомина Д.Н., который находился в вышеуказанный период времени в магазине «Светоч», направленные на тайное хищение всех денежных средств, имеющихся на банковском счете №, открытом в филиале ПАО «Сбербанк России» на имя Потерпевший № 1, с причинением значительного ущерба последнему, были пресечены потерпевшим Потерпевший № 1, то есть свой преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину Фомин Д.Н. не довел до конца по независящим от него обстоятельствам.

В судебном заседании Фомин Д.Н. вину в предъявленном обвинении признал полностью, пояснил, что в содеянном раскаивается. От дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний судом были оглашены показания Фомина Д.Н., данные на предварительном следствии в качестве обвиняемого 17.02.2021, согласно которым 18.01.2021 года около 02 часов 30 минут он решил прогуляться по улице, так как у него поднялось высокое давление и когда он проходил мимо школы № в <адрес>, то на тротуаре увидел Банковскую карту ПАО «Сбербанк». Он подобрал данную карту и направился в сторону универмага «Русь». Карта имела изображение силуэта женщины на велосипеде, зелёно-жёлтого цвета. Кому принадлежала данная карта, он не смотрел, просто положил ее в карман куртки надетой на нём. Когда он проходил мимо магазина «Табачная лавка» (Поинт), расположенного по <адрес>, в <адрес>, он решил попробовать расплатиться данной картой. Он хотел купить себе сигарет. Он видел, что на карте имеется изображение, что означало, что данной картой можно расплачиваться без ввода пин кода. Зайдя в магазин «Табачная лавка», он купил пачку сигарет «Донцкой Табак» за 106 рублей, при этом он расплатился указанной картой без ввода пин кода. Платеж прошел успешно, и он понял, что на карточке есть деньги, и карта не заблокирована. Ему известно, что при помощи «Вайфай» можно совершать покупки до 1000 рублей. После этого он вернулся домой, выкурил сигарету, и подумал, что будет тратить все денежные средства на данной банковской карте, пока они не закончатся или пока банковскую карту не заблокируют. После чего он пошел в магазин «Снежок», где при помощи банковской карты купил сахар, стиральный порошок, бутылку водки и что-то еще из продуктов, расплатившись в данном магазине 4 раза. Затем он пошел в магазин «Табачная лавка» (Поинт), где купил сигареты за 106 рублей. Когда он шел с магазина «Табачная лавка» (Поинт), он зашел опять в магазин «Снежок», что-то еще купил, при этом расплатился два раза, после чего он пошел домой, где стал употреблять спиртное,

после чего лег спать. Расплачиваясь данной банковской картой, он понимал, что она ему не принадлежит, что ему никто не разрешал ей пользоваться, что денежные средства, находящиеся на данной банковской карте он похищает, и что если его найдут, то он будет нести уголовную ответственность. После этого в этот же день ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 30 минут, он пошел в магазин «Светоч» по <адрес> в <адрес> и купил там бутылку водки за 265 рублей, селедку за 101 рубль и помидоры на 171 рубль, при этом за каждую покупку он расплачивался отдельно. После этого к нему подошла его мама, начала звать его домой. И в этот же момент к ним подошел неизвестный парень в камуфлированном костюме и начал требовать, что бы он вернул ему карточку. Его мама забрала у него карточку и отдала этому парню. В данный момент ему известно, что данная банковская карта принадлежит Потерпевший №1, и именно он подошел к нему в магазине. С данной банковской карты он потратил не более 2500 рублей, так как он приблизительно подчитывал сумму своих покупок. С данной банковской карты, он хотел потратить все денежные средства. В содеянном раскаивается, вину признает полностью. Через несколько дней после случившегося, он передал Потерпевший №1 всю сумму денежных средств, в размере 2336 рублей, о чем тот написал расписку.

Оглашенные показания подсудимый подтвердил.

В судебном заседании в связи с неявкой потерпевшего Потерпевший №1, свидетелей Свидетель № 2, Свидетель № 3, Свидетель № 4 оглашены их показания, данные на предварительном следствии.

Так из показаний потерпевшего Потерпевший № 1 следует, что ему принадлежит банковская карта ПАО «Сбербанка России» №, № счета 40№, на карте имеется функция бесконтактной оплаты суммы до 1000 рублей. У него подключена услуга «Сбербанк Онлайн», с помощью которой ему приходят смс сообщения о движении денежных средств по данной карте. На данную карту ему приходит его заработная плата. На его банковской карте было 98 298 рублей 93 копейки. ДД.ММ.ГГГГ он в 07 часов 00 минут, купил продукты питания. На его счете осталось 98 298 рублей 93 копейки. Куда он положил свою банковскую карту, он не помнит, больше он в этот день картой не пользовался. ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 30 минут ему на телефон пришло несколько смс сообщений, в которых были указаны покупки в различных магазинах <адрес>, с его банковской карты: в 19:45 покупка на 106 рублей в магазине «Поинт»; в 19:53 покупка на 590 рублей в магазине «Снежок»; в 19:55 покупка на 212 рублей в магазине «Снежок»; в 19:57 покупка на 65 рублей в магазине «Снежок»; в 19:57 покупка на 66 рублей в магазине «Снежок»; в 04 часов 06 минут были сообщения следующего содержания: в 21:06 покупка на 106 рублей в магазине «Поинт», в 21:16 покупка на 590 рублей в магазине «Снежок», в 21:18 покупка на 54 рубля в магазине «Снежок», в 11 часов 41 минуту были смс-сообщения следующего содержания: в 04:40 покупка на 265 рублей в магазине «Светоч», в 04:41 покупка на 101 рубль в магазине «Светоч», в 04:44 покупка на 171 рубль 01 копейку в магазине «Светоч». Итого с его карты, как установлено позже Фомин Д.Н. похитил денежные средства на общую сумму 2326 рублей 01 копейка. Он проверил карманы своей куртки и не обнаружил в кармане банковскую карту. Он понял, что потерял банковскую карту, а кто-то ее нашел и расплачивается ей. Он быстро оделся и побежал в магазин «Светоч», в котором продавщица указала ему на мужчину, который недавно расплачивался карточкой, которому он сказал вернуть карту. Но мужчина сказал, что он не понимает, о чем он говорит. Женщина стоявшая радом с мужниной, то есть около Фомина Д.Н. забрала у мужчины банковскую карту и передала ее ему. Затем они вышли из магазина на улицу, где он нанес несколько ударов Фомину Д.Н. После этого он обратился в полицию. В данный момент он с Фоминым Д.В. помирился, поскольку тот принес ему свои извинения, и полностью возместил ущерб, который он не считает значительным Однако, если бы у него было бы похищена вся сумма денежных средств которая находилась на банковской карте, а именно 98 298 рублей 93 копейки, то данная сумма была бы для него значительная.

Из показаний свидетеля Свидетель № 2, следует, что она работает в магазине «Табачная лавка» (Поинт), расположенном по <адрес>. У них в магазине установлено устройство для безналичного расчета, так же для бесконтактной оплаты товара по банковским картам. ДД.ММ.ГГГГ она заступила на смену в 19 часов 00 и приступила к

своим обязанностям. ФИО2 ей не знаком, покупал ли он у них сигареты, она сказать не может. Какой-то мужчина покупал у них сигареты «Донской табак», стоимостью 106 рублей и расплачивался банковской картой.

Из показаний свидетеля Свидетель № 3, следует, что она работает в магазине «Светоч», расположенный по <адрес>, продавцом – кассиром. Магазин работает с 09 часов до 21 часов. В магазине установлен терминал, для оплаты банковскими картами, а также установлена бесконтактная оплата по банковским картам, при покупке, не превышающей 1000 рублей. Видеонаблюдение у них в магазине нет. Фомин Д.Н. ей не знаком.

Из показаний свидетеля Свидетель № 4, следует, что она работает продавцом в магазине «Снежок», расположенном по <адрес>. Магазин работает круглосуточно и у них в магазине установлен терминал бесконтактной оплаты. ДД.ММ.ГГГГ она заступила на суточное дежурство и приступила к работе. Кто из мужчин приходил она описать и опознать не может, так как не запоминает внешности из за большого потока людей.

Также вина Фомина Д.Н. подтверждается письменными доказательствами.

Протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой, Фомин Д.Н. указал на помещения магазинов «Табачная лавка» (Поинт) по <адрес>, помещение магазина «Снежок» по <адрес>, помещение магазина «Светоч» по <адрес>, где он расплачивался банковской картой, принадлежащей Потерпевший №1

Протоколом осмотра места происшествия от 18.01.2021 года, в ходе которого осмотрено помещение магазина «Табачная лавка» (Поинт) по <адрес>, в котором Фомин Д.Н. осуществлял покупки с использованием банковской карты потерпевшего.

Протоколом осмотра места происшествия от 18.01.2021, в ходе которого осмотрено помещение магазина «Снежок» по <адрес> в котором Фомин Д.Н. осуществлял покупки с использованием банковской карты потерпевшего.

Протоколом осмотра места происшествия от 18.01.2021, в ходе которого осмотрено помещение магазина «Светоч» по <адрес>, в котором Фомин Д.Н. осуществлял покупки с использованием банковской карты потерпевшего.

Протоколом осмотра места происшествия от 18.01.2021, в ходе которого осмотрен участок местности, расположенный в 50 метрах от школы МОУ СОШ № по <адрес>, где Фоминым Д.Н. была обнаружена банковская карта.

Протоколом выемки от 18.01.2021, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №1 изъята банковская карта ПАО «Сбербанк» №, со счета которой были похищенные денежные средства в сумме 2326 рублей 01 копейка, сотовый телефон в котором имеются смс сообщения с номера «900» о снятии с банковской карты ПАО «Сбербанк» № денежных средств, проводилось фотографирование.

Протоколом осмотра предметов от 15.02.2021 года, в ходе которого осмотрены банковская карта ПАО «Сбербанк» №, сотовый телефон марки <данные изъяты> которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств.

Протоколом осмотра документов от 16.02.2021 года, в ходе которого осмотрена выписка по счету с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, с которой были похищенные денежные средства в сумме 2326 рублей 01 копейка, которая признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

Оценивая показания подсудимого, суд считает, что они могут быть положены в основу его вины, поскольку они полностью согласуются с показаниями потерпевшего. Показания даны подсудимым в присутствии защитника последнему были разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ, а также ст. 47 УПК РФ о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний. Кроме того данные показания Фомина Д.Н. не

противоречат проведенной с участием подсудимого проверки его показаний на месте. Сообщенные подсудимым сведения о приобретении продуктов в магазинах, расположенных на территории п. Славянка соответствуют результатам осмотра выписки по счету банковской карты потерпевшего. Показания подсудимого о бесконтактном способе оплаты с использованием банковской карты потерпевшего подтверждаются показаниями допрошенных свидетелей о том, что в магазинах, где они работают продавцами-кассирами имеется терминал для бесконтактной оплаты товаров.

Представленные государственным обвинителем письменные доказательства – протоколы осмотров мест происшествия, выемки, осмотра предметов являются допустимыми доказательствами, поскольку указанные следственные действия проведены в соответствии с требованием уголовно-процессуального закона.

Таким образом, суд находит доказанным, что Фомин Д.В. похищал денежные средства принадлежащие потерпевшему Потерпевший №1 с банковского счета последнего с использованием банковской карты потерпевшего.

Статьей 159.3 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием с использованием электронных средств платежа.

По смыслу уголовного закона хищение денежных средств, совершенное с использованием виновным электронного средства платежа, образует состав данного преступления в тех случаях, когда изъятие денег было осуществлено путем обмана или злоупотребления доверием их владельца или иного лица.

Как следует из показаний подсудимого он планировал потратить все денежные средства, находящиеся на счете банковской карты. При этом как показал потерпевший, в случае хищения всей суммы денежных средств на счете карты ему был причинен значительный материальный ущерб.

Таким образом, исходя показаний потерпевшего и подсудимого, фактических действий Фомина Д.Н., который найдя банковскую карту потерпевшего, оплачивал ею товары бесконтактным способом, работники торговых организаций не принимали участия в осуществлении операций по списанию денежных средств с банковского счета в результате оплаты товара, соответственно Фомин Д.Н. ложные сведения о принадлежности карты сотрудникам торговых организаций не сообщал, и в заблуждение их не вводил суд приходит к выводу о верной квалификации действий Фомина Д.Н - по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – покушение на кражу, то есть на тайное хищение чужого имущества, совершенную с банковского счета (при отсутствии признаков преступления предусмотренного ст. 159.3 УК РФ), с причинением значительного ущерба гражданину, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения подсудимого от наказания, применения к нему отсрочки от отбывания наказания, не имеется.

На основании ч. 3 ст. 60 УК РФ, ч. 1 ст. 66 УК РФ решая вопрос о мере наказания подсудимого суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца.

Подсудимый совершил умышленное преступление против собственности, относящееся в соответствии со ст. 15 УК РФ к категории тяжких.

По месту жительства подсудимый со стороны ОМВД России по Хасанскому району характеризуется посредственно, на учетах у врачей нарколога, психиатра не состоит, официально не трудоустроен.

Обстоятельствами, смягчающим наказание Фомина Д.Н., суд согласно п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает активное способствование расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшему.

К иным смягчающим наказание обстоятельствам суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, относит состояние здоровья подсудимого, оказание благотворительной помощи, признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказания Фомина Д.Н., судом не установлено.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу, о назначении Фомину Д.Н. строгого наказания в виде лишения свободы, поскольку иные виды наказания, предусмотренные санкцией ч. 3 ст. 158 УК РФ не смогут обеспечить достижения целей наказания в виде восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Достаточных оснований для назначения Фомину Д.Н. дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 158 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы, суд не усматривает, поскольку исправление осужденного может быть достигнуто отбытием назначенного наказания.

Размер наказания Фомину Д.Н. в виде лишения свободы определяется судом с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенного преступления, оснований для изменения категории совершенного Фоминым Д.Н. преступления, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с поведением подсудимого во время и после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих применить к Фомину Д.Н. положения ст. 64 УК РФ о назначении более мягкого наказания, суд не усматривает.

Вместе с тем, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, наличие смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможным исправление Фомина Д.Н. без изоляции от общества и полагает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы на основании ст. 73 УК РФ условно с установлением испытательного срока и возложением обязанностей, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается суд с учётом положений статьи 81 УПК РФ.

Избранная в отношении Фомина Д.Н. мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене по вступлении приговора в законную силу.

Процессуальные издержки в виде сумм выплаченных адвокату Павлову Р.В. на основании ч. 1 ст. 132 УПК РФ подлежат взысканию с подсудимого.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296, 297, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

признать Фомина Дмитрия Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, по которому назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Фомину Д.Н. наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением осужденному испытательного срока 8 месяцев.

Обязать Фомина Д.Н. в течение десяти дней со дня вступления приговора в законную силу самостоятельно встать на учет по месту жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно-осужденного; не менять постоянного места жительства без уведомления указанного учреждения; 1 раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган в установленные ему дни.

Меру пресечения Фомину Д.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства - банковскую карта ПАО Сбербанк № , сотовый телефон марки «Samsung Galaxy A30», находящиеся на ответственном хранении потерпевшего Потерпевший №1 - возвратить указанному потерпевшему.

Взыскать с Фомина Д.Н. в доход федерального бюджета процессуальные издержки в виде сумм, затраченных на оплату труда защитника Павлова Р.В., в размере 13 500 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд в течение десяти суток со дня провозглашения, осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора через Хасанский районный суд Приморского края.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, и в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы, апелляционного представления, ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В течение 3 суток со дня окончания судебного заседания стороны в письменном виде могут заявить ходатайства об ознакомлении с протоколом судебного заседания. В течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания стороны могут подать на него замечания.

Судья И.С. Синенко

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».